

עין משפט
גד מצוה

יב א מיי פ"ב מהלכות עבודת יוה"כ הלכה ג ופ"ה מהלכות ביאת מקדש הלכה ז:

יג ב מיי פ"ה מהלכות ביאת מקדש הלכה א: **יד** ג מיי פ"ד מהלכות מחוסרי נפשה הלכה א:

טו ד שם הלכה ג: **טז** ה שם הלכה א:

‏»‏

רבינו הגנאל

ואם לא טבל ועבר ואומר רבאי אנפשיא ולא איכרי עבודתו כשורה. ולבן זומא מי שלא טבל מחיל עבודתו. ואקשינן עליה והתניא כהן גדול שלא טבל כו' עבודתו כשורה, אבל קידוש(א), שנאמר ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו, אם עבר בלא קידוש עבודתו פסולה. ופרקינן אלא למיקם בעשה, שנאמר ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו ולא ועשה את עולתו וגוי. לבן זומא קאי בעשה כדאמרן כל חמשה צריך טבילה, לר' יהודה לא קאי בעשה. ואקשינן וכי ר' יהודה מצריך ליכנס בעזרה בטבילה משום סרך, והתניא מצורע טובל ועומד בשערי ניקנור כדי להוות עליו. ר' יהודה אומר אינו טובל שכבר טבל מבערב. ופרקינן ההוא כדקתני טעמא שכבר טבל מבערב. כלומר אילו לא טבל בערב היה מצריכו טבילה טעמיה. ואקשינן וכי ר' יהודה לא מצריך טבילה למצורע, והתניא לשכת המצורעין ששם מצורעין טובלין, ור' יהודה אומר לא מצורעין בלבד אמרו אלא כל אדם. מכלל שנם המצורעין טובלין. ופרקינן הא דתני כו' ר' יהודה מצריך למצורע טבילה, נמי דפרין צריך טבילה בדאס דעתיה דחיישי שמוא נגע בטומאה ולא ידע, גם זו נחת דהיסי הדעת והוא שלישי ושביעי בעי. ואמרין אלא לעולם דלא אסח דעתיה, והאי דקתני אינו טובל, בשטבל בערב על דעת ביאת מקדש. והאי דקתני צריך טבילה בשלא טבל על דעת ביאת מקדש, דקיי"ל כי הטובל לזכר אצ"פ שטתור אינו טהור לחמור ממנו, כדתנן במסכת חגיגה פרק ב' הטובל לתרומה והוחזק לתרומה אסור לקדש. הטובל לקדש והוחזק לקדש אסור לחטאת. איבעית אימא לא תימא בוא מתניתא בלבד אלא הכי קתני ר' יהודה אומר לא מצורעים אמרו אלא כל אדם וזהו המצורעים. שהמצורעים גרידא אינו צריך טבילה שכבר טבל. איבעית אימא ר' יהודה בהא מתניתא לרבייהם דרבנן קאמר להו, לידיי מצורע לא בעי טבילה דהא טבל, אלא לידוכו אודו לי דלא מצורעין בלבד אמרו אלא כל אדם כדי שיזכור טומאה ישנה שבידו ויפרש. ורבנן לא מצורע שני דדייש בטומאה. ואסיקנא דרבנן דפליגי על ר' יהודה, לאו משום דסבירא להו כבן זומא דמצרכי טבילה לכל מאן דעייל מחול לקודש, אלא מצורע בלבד משום דדייש בטומאה. והאי דאצרכוה טבילה אצ"פ

ל:

רבי יהודה אומר **לא מצורע בלבד אמרו אלא כ"ל אדם**. לפרש"י דפירש לעיל בפ"ק (דף טו:) רב אלא בר אבהו אמר הא מני ר' יהודה היא דתמיד משום דאשכחן דפליג אסתמי דמדות ומיימי כרייתא דשמעינן ליה לרבי יהודה דאמר מוצח ממונע מהא דמדות לית ליה מוצח ממונע מהא דהכא הוה מצי לאיתויי דפליג אסתמא דרישא י"ל מהא דהכא לא מצי לאיתויי ראיא דאיכא למימר שאני הכא דפליג כהדיא כמשהנה אכל היכא דלא הוצרכה כמשהנה דפליג דילמא לא פליג להכי מיימי מההיא דמוצח ממונע ועי"ל דמהכא לא הוה שמעינן דפליג דאיכא למימר כולה ר"י היא ומשום דקתני כרישא שהלשכה קרויה לשכת מנזרעין ופירש למה נקראת כך לפי ששם מנזרעים טובלים ומעיקרא ניתקנה כשציל זה קאמר ר"י דלאחר כמשהנה שהתקנה הרגילו לטבול זה כל אדם טהור הרואה ליכנס לעזרה:

א' דלא טבילי הערב שמש בעי.

תימה לי מאי קפידין הא צימי ספרו אינו אסור ליכנס אלא כמחנה שכינה ולשכת מנזרעים לא היתה צדוקש מדנכנסו לה מחוסרי כפורים י"ל דהכי פריך כיון דלא מצי להכניס ידיו לצהונות היום עד שיעריב שמשו ל"ל דעייל צהר הצית לטבול שם כשלמא אי כשמימי איירי וכבר טבל מצע"י טביל התם כדי שלא יסוח דעת שזכור לו להכניס ידיו מיד אי נמי י"ל נהי דמדאורייתא מותר ליכנס צהר הצית כל ימי ספרו מ"מ מדרבנן גזרו שלא יכנס דפרכין בתרא דנגעים [מ"ב] קאמר דלאחר תגלחת ימי א‏^[גמרא] הרי הוא כשרץ וצפ"ק דכלים [מ"ח] מן עזרת נשים מקודשת הימנו שאין שום טבול יוס נכנס לשם ולשכת מנזרעים היתה עומדת בעזרת נשים והיא אחת מארבע לשכות שבארבע מקלעומת: **ה'יפח הרעת ש"שישי ושביעי בעי.** טמא שרץ ונגילה וכל הנך דלא מזכרינן להו הזאת שלשי ושביעי צ"ל כגון דלא אסחו דעמיהו: **ג'ימא רבנן דפ"גיני ע"יה דר"י כבן זומא ס"א.** פרש"י ונימא דהני רבנן לאו היינו רבנן דפליגי עליה כמדות ותימה לי א"כ

מאי מספקא ליה לאצ"י דפשיטא דלית לן למימר דפליגי ארבנן דמסכת מדות דאם כן קשה דרבנן אדרבנן דכמנה דוכתי פריך הכי דר"י אדר"י קשיא דרבנן אדרבנן ל"ק ומשני וכו' ולא משתמיט לשנויי כשום דוכתא תרי רבנן ניניהו אלא צ"ל דאפילו אי ס"ל כבן זומא לא פליגי ארבנן דר"י דמסכת מדות דאיכא למימר נמי התם הוא הדין שאר כל אדם והא דנקט מנזרעין משום דעיקר הלשכה נתקנה כשציל כך שיש צהן נזרך לטבול ולהכניס ידיהם לאלתר לצהונות א"נ נקט מנזרע להודיעך כחו דר"י דפליג ואמר לא מנזרע אמרו אלא שאר כל אדם דוקא א"נ דוקא נימא דכהא פליגי דת"ק סבר דלשאר כל אדם הנכנס לעזרה היה במקום אחר ור"י סבר דלא מנזרעים בלצד טובלין שם בלשכה אלא אף כל אדם הנכנס לעזרה א"נ איכא למימר כולה ר"י היא ומשום דקאמר מעיקרא שהלשכה נקראת לשכת מנזרעים לפי שניתקנה תחילה לטבילת מנזרעים הוצרך לחזור ולפרש לא מנזרע בלצד טעון טבילה אלא אף שאר כל אדם: **כבן זומא סבירא דהו.** הוא הדין דכר"י נמי סבירא להו דעד כאן לא פליגי בן זומא ור"י אלא אי דאורייתא אי דרבנן אבל תרוייהו מודו דטהור הנכנס לעזרה צעי טבילה אלא נקט בן זומא משום דעיקר השאלה נשאלה ממנו ומשיב דבעי טבילה:

מאתמול על דעת ביאת מקדש צריך עכשיו לחזור ולטבול כמו שארץ כהן גדול. ועוד דלמרינן לקמן לימא רבנן דלמרי מנזרע (יעמד) [עומד] וטובל ואפילו טבל מבערב והוא הדין שאר כל אדם כבן זומא סבירא להו, (אלא) [אלמא] דצריך לחזור ולטבול. וא"ת אמאי לא קאמר איכא ציטתיה דטבל מבערב. דלבן זומא צריך טבילה ולר"י לא צריך. י"ל דלא אשכחן כהדיא דלבן זומא צריך טבילה שנית ואע"י דמקל וחומר דכאן גדול נפקא, אלא מסבירא אמרינן הכי. יביא. בבן זומא סבירא דהו. הכי נמי הוא מצי למימר כדני יהודה סבירא להו כשאר כל אדם דמצריך טבילה משום טומאה שנה, אלא רבותא נקט דלפילו כבן זומא דלמרינן מן התורה סבירא להו, או דילמא אפילו מדרבנן לא מצרכי טבילה אפילו כשאר כל אדם. גיבא רבנן דפ"גיני ע"יה דר"י בבן זומא סבירא דהו. וא"ת הא לא אשכחן דלמרינן בן זומא אלא בבאן (גדול) שלובש בגדי קדש, אבל שאר כל אדם לא כדפירשמי לעיל. י"ל בן זומא מחייב מדרבנן ומסבירא ידע ליה תלמודא.

אמר להם הממונה פרק שלישי יומא

באחולי עבודה. אם לא טבל שחרית ועבר: **לבן זומא.** דאמר דאורייתא היא שהרי ניתן ק"ו לידרש הויא עבודתו מחוללת: **לרבי יהודה.** דאמר דרבנן היא לא מחיל: **ולבן זומא מי מחיל.** והא מכתן גדול ציוס הכפורים יליף לה והוא עצמו שלא טבל ולא קדש ציוה"כ צין צגדי זהב לצגדי לבן שהוא

משנה זה עבודתו כשירה: **אחד ר"ג כו' עבודתו פסולה.** כפרק שני דזבחים (דף יט:.) ילפינן דכשלא רחוך ידים ורגלים מחלל עבודה: **לבן זומא קאי עליה כעשה.** מק"ו דר"ג שעובר כעשה כדכתיב (ויקרא טו) ורחץ ‏‏^(א) את בשרו במים ולצס: **ומי איס ליה לר' יהודה הך סברא.** דמתני' שיהיו כל הנכנסין לעזרה צריכין טבילה: **מנזרע.** כשמיני שלו אע"פ שטבל כשציעי כדכתיב (שם ד) והיה ציוס השציעי יגלח וגו' חוזר וטובל כשמיני כשמצביא קרבנותיו: **ועומד כשער ניקנור.** להכניס ידיו ורגליו צפנים למתן כהונות מדם האשם ושמן הלוג: **כדחני טעמא שעבר טבל כערב.** רבי יהודה לטעמיה דאמר אין טבילת שחרית הצאים לעזרה אלא לזכור טומאה ישנה וזה אין צריך לכך שהרי טבל אמש לכל טומאה שעליו: **ודקארי לה מאי קארי לה.** מי שעוסק כמשהנה זו להשיב ממנה צבית המדרש למה נתעסק הלא טעם מפורש זה: **לשכת מנזרעין.** למה נקראת לשכת מנזרעים: **ששם מנזרעים טובלין.** כשציל שמכניסין כהונותיהן לעזרה: **אלא כל אדם.** הנכנס לעזרה מדקאמר בלצד מכלל דאית ליה טבילה כמנזרע: **דלא טביל.** מבערב לזרעתו: **אסח דעפסי.** משמירת גופו צריך הזאה שמה נכנס לאלה המה ולא שם אל לצו: **לידיי מנזרע אין צריך טבילה.** שכבר טבל: **דייש כטומאה.** אותה טומאה והורגל עד כעשוי ליגע כטומאה לפיכך הוא כחשם טומאות שמה אחר טבילה נגע: **נימא רבנן דפליגי עליה דר"י.** כמתני' קמיימא דקתני מנזרע טובל ועומד וכו' כבן זומא סבירא להו דאמר דאורייתא היא לכל אדם הילכך לא שגא טבל א[ן] מבערב ול"ש לא טבל ולאו היינו רבנן דמתני' דפליגי עליה כמשהנה

דמדות או דילמא חדא תנא היא מספקא ליה לאצ"י דפשיטא דלית לן למימר דפליגי ארבנן דמסכת מדות דאם כן קשה דרבנן אדרבנן דכמנה דוכתי פריך הכי דר"י אדר"י קשיא דרבנן אדרבנן ל"ק ומשני וכו' ולא משתמיט לשנויי כשום דוכתא תרי רבנן ניניהו אלא צ"ל דאפילו אי ס"ל כבן זומא לא פליגי ארבנן דר"י דמסכת מדות דאיכא למימר נמי התם הוא הדין שאר כל אדם והא דנקט מנזרעין משום דעיקר הלשכה נתקנה כשציל כך שיש צהן נזרך לטבול ולהכניס ידיהם לאלתר לצהונות א"נ נקט מנזרע להודיעך כחו דר"י דפליג ואמר לא מנזרע אמרו אלא שאר כל אדם דוקא א"נ דוקא נימא דכהא פליגי דת"ק סבר דלשאר כל אדם הנכנס לעזרה היה במקום אחר ור"י סבר דלא מנזרעים בלצד טובלין שם בלשכה אלא אף כל אדם הנכנס לעזרה א"נ איכא למימר כולה ר"י היא ומשום דקאמר מעיקרא שהלשכה נקראת לשכת מנזרעים לפי שניתקנה תחילה לטבילת מנזרעים הוצרך לחזור ולפרש לא מנזרע בלצד טעון טבילה אלא אף שאר כל אדם: **כבן זומא סבירא דהו.** הוא הדין דכר"י נמי סבירא להו דעד כאן לא פליגי בן זומא ור"י אלא אי דאורייתא אי דרבנן אבל תרוייהו מודו דטהור הנכנס לעזרה צעי טבילה אלא נקט בן זומא משום דעיקר השאלה נשאלה ממנו ומשיב דבעי טבילה:

מאתמול על דעת ביאת מקדש צריך עכשיו לחזור ולטבול כמו שארץ כהן גדול. ועוד דלמרינן לקמן לימא רבנן דלמרי מנזרע (יעמד) [עומד] וטובל ואפילו טבל מבערב והוא הדין שאר כל אדם כבן זומא סבירא להו, (אלא) [אלמא] דצריך לחזור ולטבול. וא"ת אמאי לא קאמר איכא ציטתיה דטבל מבערב. דלבן זומא צריך טבילה ולר"י לא צריך. י"ל דלא אשכחן כהדיא דלבן זומא צריך טבילה שנית ואע"י דמקל וחומר דכאן גדול נפקא, אלא מסבירא אמרינן הכי. יביא. בבן זומא סבירא דהו. הכי נמי הוא מצי למימר כדני יהודה סבירא להו כשאר כל אדם דמצריך טבילה משום טומאה שנה, אלא רבותא נקט דלפילו כבן זומא דלמרינן מן התורה סבירא להו, או דילמא אפילו מדרבנן לא מצרכי טבילה אפילו כשאר כל אדם. גיבא רבנן דפ"גיני ע"יה דר"י בבן זומא סבירא דהו. וא"ת הא לא אשכחן דלמרינן בן זומא אלא בבאן (גדול) שלובש בגדי קדש, אבל שאר כל אדם לא כדפירשמי לעיל. י"ל בן זומא מחייב מדרבנן ומסבירא ידע ליה תלמודא.

מסורת הש"ס

א) וצחים יט: מוספתא דמנחות פ"א ה"ו [מוספתא פ"א ה"טו"ו]. **ב**) [נגעשים פי"ד מ"ח אימא כה והגהת הר"ש שם ה"ט כתימה דלא מיימי הש"ס דהכא המשנה ולפמ"ש המוס' כפסחים ק"צ: ד"ה מיימי כו' ניחא דמיימי הכרייתא ולא המשנה משום דלא נשנית שם שכבר טבל כמערב]. **א**) [מוסף נגעים פ"ח ה"טו.]. **ד**) [וצחים כט. פי"ט.]. **ה**) רש"א מ"ו, **ו**) רש"א,

‏»‏

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה ורחץ במים את בשרו ולצס:

‏»‏

הגהות מהר"ב

רנשבורג

א] רש"י ד"ה נימא רבנן וכו' הלכך ל"ש טבל מבערב וכו'. מלת מבערב נמחק וצ"ב על דעת ביאת מקדש ולדוק:

‏»‏

מוסף רש"י

שלא טבל ולא קידש. כגון כחשם עבודתו על יוס הכפורים דלפינן [לקמן] **ג**). שהוא משנה מנגדי זהב לצגדי לבן ומנגדי לבן לצגדי זהב, ולצ"ך לכל חילוף טבילה וצ"י קידושין ולא מקראת, אם לא טבל ולא קידש עבודתו כשירה (וצחים ט:.) שלא קידש ידיו ורגליו שהחריט. צין ציוס הכפורים צין כלל השנה, עבודתו פסולה. כדלפינן מוקף מוקף (מסו.).

‏»‏

תוס' ישנים

בין בגד צבגד. פירוש בגדי חול ובגדי קדש, וצין עזרה לעזרה מנגדי לבן לצגדי זהב ומצי מיילי ריכחו וללא כפירוש הקונטרס. רבי יהודה אומר ב'. דלית להא ק"ו דצן זומא, וטמא אית ליה שום פירכא עליה. ובי' מביא' והתניא כהן גדול ב'. מספקא ליה לרבינו ארי"ה מנא ליה דמיתוקמא כבן זומא דילמא ר"י היא. [ושמא] הויא פשיטא ליה דמתוקמא ככילי עלמא. **א' אסח דעתיה הזאת ש"שישי ושביעי בעי.** כטומאת שרץ ושאר טומאות לא לענין הזאה, אבל כטומאת שרץ ושאר טומאות לא אשכחין שיהא צריך הזאה כשציל כך. הא דשבב"ז ע"ז דעית ביאת המקדש ב'. נראה דלבן זומא דליף לה מקל וחומר (דרבנן) [סבירא ליה כרבנן] אפילו דציביל

^[1] נראה דל"ל אבל קידוש ידים ורגלים על שחרית שנאמר ורחצו יו